

CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA

PARA CONCURSOS DE MAGISTRATURA ESTADUAL (BANCA FGV)

Direito Penal Especial — Lei Maria da Penha

(Lei nº 11.340/2006)

Curadoria realizada em: 01/09/2026

Fonte: Buscador Dizer o Direito (sessão autenticada) — julgados STF/STJ comentados

Período: jun/2021–ago/2026 (repetitivo, repercussão geral ou controle concentrado) · ago/2023–ago/2026 (julgados isolados)

Sumário

Sumário.....	2
Âmbito de Incidência e Sujeitos Protegidos	4
1. A Lei Maria da Penha deve ser aplicada também a homens homoafetivos e a mulheres travestis ou transexuais nas relações intrafamiliares, diante da mora inconstitucional do Congresso Nacional.....	4
2. Reconhecida violência doméstica e familiar contra a mulher em relação homoafetiva entre mulheres, incide a qualificadora do art. 129, § 13, do CP, sem que se exija supremacia física da agressora	4
3. A idade da vítima é irrelevante para afastar a competência da vara especializada em violência doméstica e as normas protetivas da Lei Maria da Penha.....	5
4. O fato de não haver relação duradoura de afeto entre vítima e agressor não afasta a incidência do sistema protetivo da Lei Maria da Penha	5
Medidas Protetivas de Urgência.....	6
5. As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória, não se subordinam a boletim de ocorrência, inquérito ou processo, e devem vigorar por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco; sua extinção exige contraditório prévio.....	6
6. Divergência entre Turmas do STJ sobre a natureza jurídica das medidas protetivas dos incisos I a III do art. 22 da Lei Maria da Penha: cautelar penal (regida pelo CPP) ou tutela inibitória autônoma	6
7. É constitucional o art. 12-C da Lei Maria da Penha, que autoriza a autoridade policial a aplicar, em caráter excepcional, medida protetiva de urgência de afastamento do agressor	7
Aspectos Processuais (Representação, Retratação, Legitimidade e Prova)	7
8. É inconstitucional a designação de ofício da audiência do art. 16 da Lei Maria da Penha, bem como o reconhecimento de retratação ou renúncia tácita pelo não comparecimento da vítima	7
9. A audiência do art. 16 da Lei Maria da Penha não é ato processual obrigatório: configura direito da vítima, exercitável apenas se ela manifestar o desejo de se retratar antes do recebimento da denúncia	8
10. O Ministério Público possui legitimidade para requerer, em ação civil pública, medida protetiva de urgência em favor de mulher vítima de violência doméstica.....	8
11. A vítima de violência doméstica possui legitimidade para recorrer de decisão que indefere ou revoga medidas protetivas de urgência solicitadas.....	9
12. A assistência jurídica qualificada da Lei Maria da Penha é obrigatória em todas as fases processuais, inclusive no Tribunal do Júri, podendo a Defensoria Pública atuar em polos opostos com defensores distintos	9
13. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, tem especial relevância em crimes de violência doméstica, e o dano moral decorrente é presumido (in re ipsa)	10
14. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade	10
Crimes, Concurso de Normas e Bis in Idem	11
15. É possível aplicar a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, sem configurar bis in idem	11
16. A agravante do art. 61, II, "f", do CP não pode ser aplicada cumulativamente à qualificadora do art. 129, § 13, do CP (lesão corporal por razões da condição do sexo feminino), pois a violência de gênero já é elementar do tipo qualificado; o Tema 1197/STJ não se aplica a essa hipótese	11
17. Antes da Lei 14.994/2024, a agravante do art. 61, II, "f", do CP se aplicava às vias de fato praticadas em contexto de violência contra a mulher; depois dessa lei, aplica-se apenas o § 2º do art. 21 da Lei de Contravenções Penais.....	12
18. Divergência entre Turmas do STJ: a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) configura bis in idem? .	12

19. O não comparecimento do agressor para instalar a tornozeleira eletrônica determinada junto com as medidas protetivas pode configurar o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha.....	13
20. O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da LMP) quando o agente obtém esse consentimento mediante intimidação	14
21. Crimes de violação de domicílio e lesão corporal em contexto de violência doméstica devem ser tratados como autônomos, sem aplicação do princípio da consunção	14
22. O fato de a ameaça ser proferida em contexto de cólera ou ira entre autor e vítima não afasta a tipicidade do delito.....	15
Efeitos Trabalhistas, Previdenciários e Cíveis	15
23. Fixadas e esclarecidas as teses sobre o afastamento remunerado da mulher vítima de violência doméstica do local de trabalho (art. 9º, § 2º, II, da Lei Maria da Penha): competência, natureza da prestação e responsabilidade pelo pagamento	15
Dosimetria e Vedações Legais	16
24. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é possível a aplicação da pena de multa isoladamente, mesmo quando o tipo penal prevê a multa de forma autônoma no preceito secundário (ex.: crime de ameaça)	16
Anexo — Súmulas Correlatas (STJ)	17
Súmula 542-STJ.....	17
Súmula 588-STJ.....	17
Súmula 589-STJ.....	17
Índice Navegável de Julgados	18
Top 10 Imperdíveis desta Matéria.....	20

Âmbito de Incidência e Sujeitos Protegidos

1. A Lei Maria da Penha deve ser aplicada também a homens homoafetivos e a mulheres travestis ou transexuais nas relações intrafamiliares, diante da mora inconstitucional do Congresso Nacional

Tribunal / Órgão	STF — Plenário
Processo	MI 7.452/DF
Relator(a)	Min. Alexandre de Moraes
Data do julgamento	24/02/2025
Sistemática	Caso isolado (Seção)

Tese fixada / Decisão

Reconhecida a mora inconstitucional do Congresso Nacional em regulamentar o art. 226, § 8º, da CF/88 quanto à proteção de homens GBTI+ e mulheres travestis/transexuais vítimas de violência intrafamiliar, deve ser reconhecida a aplicação analógica da Lei nº 11.340/2006 a essa população, desde que presentes fatores contextuais de subalternidade da vítima na relação.

Resumo do caso

Mandado de injunção apontava a ausência de norma que estendesse a proteção da Lei Maria da Penha a homens em relações homoafetivas e a mulheres travestis/transexuais em violência intrafamiliar. O STF reconheceu a omissão legislativa (mora inconstitucional) e determinou a aplicação analógica da Lei nº 11.340/2006 a essa população, desde que presentes fatores contextuais que insiram a vítima em posição de subalternidade na relação. A decisão parte da vedação de proteção deficiente e da responsabilidade estatal de proteger todas as entidades familiares.

Conexões

Complementa REsp 1.977.124-SP (STJ, 2022 — aplicação às mulheres trans) e REsp 2.236.141-SC (STJ, 2026 — relações homoafetivas femininas); dialoga com o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.340/2006.

Data da consulta: 01/09/2026

2. Reconhecida violência doméstica e familiar contra a mulher em relação homoafetiva entre mulheres, incide a qualificadora do art. 129, § 13, do CP, sem que se exija supremacia física da agressora

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	REsp 2.236.141-SC
Relator(a)	Min. Rogerio Schietti Cruz
Data do julgamento	12/05/2026
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

A Lei Maria da Penha incide nas relações homoafetivas entre mulheres, sem exigência de supremacia física da agressora sobre a vítima; reconhecida a violência de gênero, aplica-se a qualificadora do art. 129, § 13, c/c art. 121-A, § 1º, I, do CP, e não o § 9º do mesmo artigo.

Resumo do caso

Após o término de relacionamento homoafetivo, a ex-companheira agrediu a vítima, causando lesões leves. O juiz e o TJ condenaram pelo § 9º do art. 129 do CP, sob o argumento de que, entre duas mulheres, não haveria "supremacia" da agressora. O STJ afastou esse entendimento: a lei não exige gênero específico de quem agride, apenas que a vítima seja mulher, e a vulnerabilidade presumida pela Lei Maria da Penha se funda na condição estrutural de subordinação da mulher em contextos domésticos, não na disparidade de força física.

Conexões

Reforça a linha inaugurada pela MI 7.452/DF (STF, 2025) e por REsp 1.977.124-SP (STJ, 2022 — mulher trans); tema de dosimetria conexo a REsp 2.247.908-RS (bis in idem entre agravante e essa mesma qualificadora).

Data da consulta: 01/09/2026

3. A idade da vítima é irrelevante para afastar a competência da vara especializada em violência doméstica e as normas protetivas da Lei Maria da Penha

Tribunal / Órgão	STJ — 3ª Seção
Processo	REsp 2.015.598-PA
Relator(a)	Min. Ribeiro Dantas
Data do julgamento	06/02/2025
Sistemática	Recurso Repetitivo — Tema 1186

Tese fixada / Decisão

A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo sobre a questão etária; a Lei nº 11.340/2006 prevalece quando suas disposições conflitam com as de estatutos específicos, como o da Criança e do Adolescente.

Resumo do caso

Discutia-se se, sendo a vítima criança ou adolescente, a competência e as garantias deveriam seguir o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em vez da Lei Maria da Penha. O STJ, em repetitivo, fixou que a condição de mulher — sem corte etário — basta para atrair a Lei nº 11.340/2006, que prevalece, no que for mais protetivo, mesmo diante de eventual conflito com o ECA.

Conexões

Tema estrutural para provas de concurso de normas entre estatutos protetivos; dialoga com a vulnerabilidade presumida tratada em AgRg no REsp 2.093.541-PR.

Data da consulta: 01/09/2026

4. O fato de não haver relação duradoura de afeto entre vítima e agressor não afasta a incidência do sistema protetivo da Lei Maria da Penha

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	AgRg no REsp 2.093.541-PR
Relator(a)	Min. Antonio Saldanha Palheiro
Data do julgamento	12/08/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

A fragilidade, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher são presumidas pela Lei Maria da Penha; ainda que o envolvimento entre vítima e agressor tenha sido efêmero, não se afasta a caracterização de violência doméstica.

Resumo do caso

A defesa sustentava que, por não ter havido relação duradoura de afeto entre as partes, não incidiria o sistema protetivo da Lei Maria da Penha. O STJ rejeitou a tese: a violência de gênero decorre de um aspecto cultural de subjugação da mulher, presente ainda que o vínculo tenha sido breve. A vulnerabilidade é presumida pela lei, dispensando comprovação casuística da intensidade ou duração do relacionamento.

Conexões

Aplica a mesma lógica de presunção de vulnerabilidade adotada no Tema 1186 e em precedentes mais antigos (AgRg na MPUMP 6-DF, STJ Corte Especial, 2022); recorrente em provas objetivas da FGV sobre "âmbito da unidade doméstica" e dispensa de prova de subjugação.

Data da consulta: 01/09/2026

Medidas Protetivas de Urgência

5. As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória, não se subordinam a boletim de ocorrência, inquérito ou processo, e devem vigorar por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco; sua extinção exige contraditório prévio

Tribunal / Órgão	STJ — 3ª Seção
Processo	REsp 2.070.717-MG, REsp 2.070.857-MG, REsp 2.070.863-MG e REsp 2.071.109-MG
Relator(a)	Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz
Data do julgamento	13/11/2024
Sistemática	Recurso Repetitivo — Tema 1249

Tese fixada / Decisão

I) MPUs têm natureza de tutela inibitória e não se subordinam a BO, IP ou processo cível/criminal; II) sua duração vincula-se à persistência do risco, devendo ser fixadas por prazo indeterminado; III) extinção de punibilidade, arquivamento ou absolvição não extinguem automaticamente a medida; IV) não há prazo obrigatório de revisão periódica, mas o juiz deve reavaliar de ofício ou a pedido, sempre com contraditório e oitiva da vítima e do suposto agressor.

Resumo do caso

O tema consolida uma virada jurisprudencial: precedentes anteriores (ex.: HC 605.113-SC, 2022) chegaram a admitir, por analogia ao art. 316 do CPP, uma revisão obrigatória a cada 90 dias das medidas protetivas. O repetitivo Tema 1.249 supera essa lógica de prazo fixo: as MPUs são tutela inibitória autônoma, sem prazo determinado nem revisão periódica obrigatória, vinculando-se apenas à persistência do risco à mulher, sempre com contraditório antes de qualquer revogação.

Conexões

Atenção — evolução jurisprudencial explorável em prova: supera o raciocínio do art. 316, parágrafo único, do CPP (revisão a cada 90 dias) aplicado por analogia em precedentes de 2022; também supera a divergência entre 5ª Turma (natureza de cautelar penal) e 6ª Turma (tutela inibitória) explicitada em AgRg em REsp 2.056.542/MG x REsp 2.036.072-MG (2023).

Data da consulta: 01/09/2026

6. Divergência entre Turmas do STJ sobre a natureza jurídica das medidas protetivas dos incisos I a III do art. 22 da Lei Maria da Penha: cautelar penal (regida pelo CPP) ou tutela inibitória autônoma

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	AgRg em REsp 2.056.542-MG
Relator(a)	Min. Joel Ilan Paciornik
Data do julgamento	05/09/2023
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

5ª Turma: as medidas protetivas dos incisos I, II e III do art. 22 da LMP têm natureza de cautelares penais, regidas pelo CPP, não cabendo citação do requerido nem revelia; a Lei nº 14.550/2023 apenas previu uma fase pré-cautelar, sem alterar essa natureza. 6ª Turma (REsp 2.036.072-MG, mesma data-base): as medidas protetivas têm natureza de tutela inibitória, e não cautelar, sem prazo geral de reavaliação, exigindo contraditório para revogação.

Resumo do caso

Duas Turmas do STJ divergiram sobre a natureza jurídica das medidas protetivas de urgência antes da pacificação pelo repetitivo. A 5ª Turma as classificava como cautelares penais (regime do CPP, sem citação/revelia do agressor); a 6ª Turma as via como tutela inibitória cível-satisfativa, autônoma de qualquer processo penal. A Lei nº 14.550/2023 (que incluiu o § 5º no art. 19) reforçou o caráter de urgência e informalidade da concessão, mas não resolveu a divergência quanto à natureza.

Conexões

Divergência superada pelo Tema 1.249 (2024), que adotou a linha da tutela inibitória (6ª Turma). Ótimo tema para questão de "evolução jurisprudencial" ou prova discursiva sobre a natureza das MPUs.

Data da consulta: 01/09/2026

7. É constitucional o art. 12-C da Lei Maria da Penha, que autoriza a autoridade policial a aplicar, em caráter excepcional, medida protetiva de urgência de afastamento do agressor

Tribunal / Órgão	STF — Plenário
Processo	ADI 6.138/DF
Relator(a)	Min. Alexandre de Moraes
Data do julgamento	23/03/2022
Sistemática	Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

É válida a atuação supletiva e excepcional de delegados de polícia e de policiais para afastar o agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, quando constatado risco atual ou iminente à vida ou à integridade da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, nos termos do art. 12-C da Lei nº 11.340/2006.

Resumo do caso

ADI questionava a constitucionalidade do art. 12-C da Lei Maria da Penha, que permite ao delegado de polícia (na ausência de juiz) e, subsidiariamente, ao policial (na ausência de delegado) determinar o afastamento imediato do agressor do lar. O STF declarou a norma constitucional, por reforçar a proteção emergencial da mulher em risco atual ou iminente, sujeita a comunicação e controle judicial posterior.

Conexões

Tema clássico de prova objetiva FGV (prazos de comunicação ao juiz — 24h — e de decisão do juiz — igual prazo, após ouvir o MP); dialoga com a lógica de urgência e informalidade da concessão consagrada no Tema 1.249.

Data da consulta: 01/09/2026

Aspectos Processuais (Representação, Retratação, Legitimidade e Prova)

8. É inconstitucional a designação de ofício da audiência do art. 16 da Lei Maria da Penha, bem como o reconhecimento de retratação ou renúncia tácita pelo não comparecimento da vítima

Tribunal / Órgão	STF — Plenário
Processo	ADI 7.267/DF
Relator(a)	Min. Edson Fachin
Data do julgamento	22/08/2023
Sistemática	Controle Concentrado

Tese fixada / Decisão

É inconstitucional: (i) a designação, de ofício, da audiência prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha; e (ii) o entendimento de que o não comparecimento da vítima a essa audiência implica "retratação tácita" ou "renúncia tácita" ao direito de representação.

Resumo do caso

A prática de alguns juízos era designar de ofício a audiência do art. 16 para toda ação penal pública condicionada, e considerar retratada a representação quando a vítima não comparecia. O STF declarou essa prática inconstitucional, por violar a Constituição e tratados internacionais (a exigência de comparecimento sob pena de "retratação tácita" discrimina e revitimiza a mulher). A audiência só deve ser designada quando a própria vítima manifestar, antes do recebimento da denúncia, o desejo de se retratar.

Conexões

Deve ser lida junto com o Tema 1.167 (repetitivo), que já apontava nessa direção; tema recorrentíssimo em provas objetivas FGV (ex.: FGV/TJSC-2021, FGV/DPE-PE-2025) sobre retratação, representação e audiência do art. 16.

Data da consulta: 01/09/2026

9. A audiência do art. 16 da Lei Maria da Penha não é ato processual obrigatório: configura direito da vítima, exercitável apenas se ela manifestar o desejo de se retratar antes do recebimento da denúncia

Tribunal / Órgão	STJ — 3ª Seção
Processo	REsp 1.977.547-MG
Relator(a)	Min. Reynaldo Soares da Fonseca
Data do julgamento	08/03/2023
Sistemática	Recurso Repetitivo — Tema 1167

Tese fixada / Decisão

A audiência do art. 16 da Lei nº 11.340/2006 destina-se a confirmar a retratação, não a representação, e não pode ser designada de ofício pelo juiz; sua realização somente é necessária se a vítima manifestar, antes do recebimento da denúncia, o desejo de se retratar.

Resumo do caso

Fixado antes da ADI 7.267/DF, este repetitivo já assentava que a audiência do art. 16 não é obrigatória em toda ação penal condicionada, mas apenas um direito da vítima a ser exercido por iniciativa própria. A tese foi posteriormente reforçada, em sede de controle concentrado, pela ADI 7.267/DF (2023), que declarou inconstitucional a designação de ofício.

Conexões

Par indissociável da ADI 7.267/DF; item testado em prova FGV (ex.: FGV/TJSC-2021 — retratação em audiência especial antes do recebimento da denúncia).

Data da consulta: 01/09/2026

10. O Ministério Público possui legitimidade para requerer, em ação civil pública, medida protetiva de urgência em favor de mulher vítima de violência doméstica

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	REsp 1.828.546-SP
Relator(a)	Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF)
Data do julgamento	12/09/2023
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

O Ministério Público tem legitimidade, com base no art. 25 da Lei nº 11.340/2006, para requerer medida protetiva de urgência por meio de ação civil pública, por se tratar de direito individual indisponível vinculado a compromissos internacionais de direitos humanos assumidos pelo Brasil.

Resumo do caso

O STJ reconheceu a legitimidade do MP para, via ação civil pública, requerer medida protetiva de urgência em favor de mulher vítima de violência doméstica, ainda que se trate de interesse individual. Fundamentou a decisão na natureza indisponível do direito tutelado e no papel da Lei Maria da Penha como instrumento de cumprimento de tratados internacionais de direitos humanos (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, Convenção de Belém do Pará).

Conexões

Boa questão discursiva sobre legitimidade extraordinária do MP e natureza dos direitos tutelados pela Lei Maria da Penha; conecta-se ao art. 25 da Lei nº 11.340/2006.

Data da consulta: 01/09/2026

11. A vítima de violência doméstica possui legitimidade para recorrer de decisão que indefere ou revoga medidas protetivas de urgência solicitadas

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	REsp 2.204.582-GO
Relator(a)	Min. Ribeiro Dantas
Data do julgamento	13/05/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

A vítima de violência doméstica tem legitimidade para impugnar decisão que indefere ou revoga medidas protetivas de urgência por ela solicitadas; a legitimidade recursal da ofendida não pode ser restringida pela previsão do art. 271 do CPP.

Resumo do caso

Discutia-se se, à luz do art. 271 do CPP (que trata da atuação do assistente de acusação), a vítima teria legitimidade para recorrer sozinha de decisão que negasse ou revogasse medida protetiva por ela pedida. O STJ afirmou a legitimidade recursal própria da vítima, por interpretação que privilegia a máxima efetividade da Lei Maria da Penha e sua finalidade protetiva.

Conexões

Reforça o protagonismo processual da vítima na Lei Maria da Penha, tema também presente em REsp 2.211.682-RJ (assistência jurídica qualificada) e no próprio Tema 1.249 (contraditório com oitiva da vítima).

Data da consulta: 01/09/2026

12. A assistência jurídica qualificada da Lei Maria da Penha é obrigatória em todas as fases processuais, inclusive no Tribunal do Júri, podendo a Defensoria Pública atuar em polos opostos com defensores distintos

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	REsp 2.211.682-RJ
Relator(a)	Min. Joel Ilan Paciornik
Data do julgamento	17/06/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

A assistência jurídica qualificada prevista na Lei Maria da Penha é obrigatória mesmo perante o Tribunal do Júri; a atuação da Defensoria Pública em polos opostos do mesmo processo é legítima, desde que por defensores distintos; a nomeação automática da Defensoria como assistente qualificada opera como tutela provisória, à míngua de manifestação da ofendida, que pode optar por advogado particular.

Resumo do caso

O STJ reafirmou que a garantia de assistência jurídica qualificada à vítima (arts. 27 e 28 da Lei nº 11.340/2006) não se restringe ao procedimento comum, alcançando também o rito do Júri. Admitiu, ainda, que a Defensoria Pública represente simultaneamente a vítima (assistência qualificada) e o acusado (defesa técnica), desde que por defensores diferentes, e classificou a nomeação automática da Defensoria como medida provisória, superável por escolha da ofendida por advogado particular.

Conexões

Tema processual específico e pouco explorado, com alto potencial de ineditismo em prova discursiva/sentença; conecta-se à legitimidade recursal da vítima (REsp 2.204.582-GO).

Data da consulta: 01/09/2026

13. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, tem especial relevância em crimes de violência doméstica, e o dano moral decorrente é presumido (in re ipsa)

Tribunal / Órgão	STJ — Corte Especial
Processo	APn 1.079-DF
Relator(a)	Min. Antonio Carlos Ferreira
Data do julgamento	15/10/2025
Sistemática	Caso isolado (Seção)

Tese fixada / Decisão

A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, possui relevante valor probatório em crimes de violência doméstica; a tese de autolesão ou de interesse patrimonial da vítima, sem lastro probatório, reforça estereótipos de gênero ultrapassados; o dano moral decorrente de violência doméstica é in re ipsa.

Resumo do caso

Ação penal originária contra Desembargador por violência doméstica contra a esposa. A defesa alegava que os relatos de agressão eram falsos e motivados por interesse patrimonial da vítima. A Corte Especial deu especial relevância à palavra da vítima, corroborada por perícia e testemunhas, rejeitou a tese defensiva por reforçar estereótipos de gênero, e reafirmou a natureza in re ipsa do dano moral em violência doméstica, arbitrando indenização com dupla finalidade (punitiva e reparatória).

Conexões

Segue a mesma linha do Inq 1.447-DF (Corte Especial, 2024); tema de prova de sentença cível/criminal sobre fixação de indenização por dano moral em violência doméstica (art. 387, IV, do CPP).

Data da consulta: 01/09/2026

14. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade

Tribunal / Órgão	STJ — Corte Especial
Processo	Inq 1.447-DF
Relator(a)	Min. Antonio Carlos Ferreira
Data do julgamento	02/10/2024
Sistemática	Caso isolado (Seção)

Tese fixada / Decisão

A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica, uma vez que tais crimes geralmente ocorrem na clandestinidade, sem testemunhas; havendo corroboração por outras evidências produzidas em juízo, há justa causa para o recebimento da denúncia.

Resumo do caso

Denúncia criminal contra Desembargador por violência doméstica contra a esposa (agressão flagrada ao vasculhar o carro da vítima). A defesa alegava relatos falsos com intuito de prejudicar sua imagem. O STJ recebeu a denúncia com base na jurisprudência consolidada sobre o valor probatório da palavra da vítima em contextos de violência doméstica, corroborada por perícia.

Conexões

Precedente direto da APn 1.079-DF (2025, mesmo relator); ambos os casos envolvem magistrados, boa referência para questões de competência por prerrogativa de função combinadas com violência doméstica.

Data da consulta: 01/09/2026

Crimes, Concurso de Normas e Bis in Idem

15. É possível aplicar a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, sem configurar bis in idem

Tribunal / Órgão	STJ — 3ª Seção
Processo	REsp 2.027.794-MS, REsp 2.029.515-MS e REsp 2.026.129-MS
Relator(a)	Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT)
Data do julgamento	12/06/2024
Sistemática	Recurso Repetitivo — Tema 1197

Tese fixada / Decisão

A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), não configura bis in idem, pois o diploma legal visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Resumo do caso

O tema fixa que a agravante genérica de violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP) pode ser cumulada com o regime protetivo da Lei Maria da Penha (competência, medidas protetivas, vedações de benefícios etc.) sem violar a vedação ao bis in idem, porque as previsões têm finalidades e planos distintos. É a tese-base que outros julgados mais recentes (REsp 2.247.908-RS e a divergência sobre o art. 24-A) vieram distinguir e delimitar.

Conexões

Fundamental — serve de contraponto para as distinções feitas em REsp 2.247.908-RS (não aplicável quando a condição de mulher já é elementar do tipo, como no art. 129, § 13, do CP) e na divergência sobre o art. 24-A (REsp 2.182.733-DF); testado literalmente em questão objetiva FGV/DPE-PE-2025 (Q.10 do caderno anexado).

Data da consulta: 01/09/2026

16. A agravante do art. 61, II, "f", do CP não pode ser aplicada cumulativamente à qualificadora do art. 129, § 13, do CP (lesão corporal por razões da condição do sexo feminino), pois a violência de gênero já é elementar do tipo qualificado; o Tema 1197/STJ não se aplica a essa hipótese

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	REsp 2.247.908-RS
Relator(a)	Min. Ribeiro Dantas

Data do julgamento	07/04/2026
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

A aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, "f", do CP com a qualificadora do art. 129, § 13, do CP configura bis in idem, porque a violência de gênero já constitui elementar do tipo qualificado; a tese do Tema 1.197/STJ, construída para o § 9º do art. 129 (em que a condição feminina não é elementar), não se aplica ao § 13 (introduzido pela Lei nº 14.188/2021), em que a condição de mulher já integra o tipo.

Resumo do caso

O STJ traçou um distinguishing preciso: quando a lesão corporal é enquadrada no § 9º do art. 129 do CP (violência doméstica "genérica", sem exigir motivação de gênero), cabe cumular a agravante do art. 61, II, "f" (Tema 1.197). Já quando a lesão é enquadrada no § 13 (introduzido pela Lei nº 14.188/2021, que exige motivação de gênero), a condição de mulher já é elementar do próprio tipo qualificado, e a cumulação da agravante gera dupla punição pelo mesmo fundamento — violação à vedação ao bis in idem, à proporcionalidade e à especialidade.

Conexões

Distinguishing do Tema 1.197 — altíssimo potencial de cobrança em prova (comparação normativa entre §§ 9º e 13 do art. 129 do CP); dialoga com REsp 2.236.141-SC (aplicação do § 13 em relações homoafetivas femininas).

Data da consulta: 01/09/2026

17. Antes da Lei 14.994/2024, a agravante do art. 61, II, "f", do CP se aplicava às vias de fato praticadas em contexto de violência contra a mulher; depois dessa lei, aplica-se apenas o § 2º do art. 21 da Lei de Contravenções Penais

Tribunal / Órgão	STJ — 3ª Seção
Processo	REsp 2.186.684-MG, REsp 2.185.716-MG, REsp 2.184.869-MG e REsp 2.185.960-MG
Relator(a)	Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP)
Data do julgamento	07/08/2025
Sistemática	Recurso Repetitivo — Tema 1333

Tese fixada / Decisão

A agravante do art. 61, II, "f", do CP é aplicável às contravenções penais praticadas no contexto de violência doméstica contra a mulher, salvo previsão diversa na Lei das Contravenções Penais; não é possível tal aplicação à contravenção de vias de fato (art. 21 da LCP) na hipótese de incidência do seu § 2º, incluído pela Lei nº 14.994/2024, por especialidade e vedação ao bis in idem.

Resumo do caso

A Lei nº 14.994/2024 (que também transformou o feminicídio em crime autônomo) incluiu um parágrafo específico na contravenção de vias de fato para o contexto de violência doméstica, com pena própria e mais rigorosa. O repetitivo fixa que, a partir dessa lei, não cabe mais cumular a agravante genérica do art. 61, II, "f", do CP com essa contravenção especializada — aplica-se somente o novo § 2º do art. 21 da LCP, sob pena de bis in idem.

Conexões

Mesma lógica de especialidade adotada em REsp 2.247.908-RS; atualização legislativa recente (Lei nº 14.994/2024) com forte potencial de cobrança, por ser tema "quente" e pouco sedimentado.

Data da consulta: 01/09/2026

18. Divergência entre Turmas do STJ: a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) configura bis in idem?

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	REsp 2.182.733-DF
Relator(a)	Min. Ribeiro Dantas
Data do julgamento	08/04/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

5ª Turma (REsp 2.182.733-DF): SIM, configura bis in idem, pois o contexto de violência doméstica já é elemento constitutivo do próprio tipo do art. 24-A; o Tema 1.197/STJ não se aplica a esse delito, por tratar de situações distintas. 6ª Turma (AgRg no AREsp 2.593.440/SC, julgado em 13/08/2024): NÃO configura bis in idem, aplicando-se a tese do Tema 1.197.

Resumo do caso

Divergência ativa entre as Turmas criminais do STJ sobre se a agravante genérica de violência contra a mulher pode ser somada à pena do crime específico de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da LMP), que já pressupõe, por definição, um contexto de violência doméstica. A 5ª Turma nega a cumulação (bis in idem); a 6ª Turma aplica a tese geral do Tema 1.197 e admite a cumulação. O tema ainda não foi pacificado pela 3ª Seção.

Conexões

Segue a mesma lógica de distinção adotada em REsp 2.247.908-RS (art. 129, § 13); divergência ativa é excelente insumo para questão discursiva pedindo o posicionamento fundamentado do candidato.

Data da consulta: 01/09/2026

19. O não comparecimento do agressor para instalar a tornozeleira eletrônica determinada junto com as medidas protetivas pode configurar o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	REsp 2.224.804-PR
Relator(a)	Min. Sebastião Reis Júnior
Data do julgamento	10/03/2026
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha não protege a medida protetiva em si, mas assegura o respeito às decisões judiciais de proteção da vítima; consuma-se com a inobservância consciente e voluntária de ordem judicial, pouco importando o meio eleito para sua fiscalização — inclusive a monitoração eletrônica determinada com base no art. 319, IX, do CPP, antes da inclusão expressa dessa medida no rol do art. 22 da LMP.

Resumo do caso

Antes da Lei nº 15.383/2026, o monitoramento eletrônico era determinado por analogia ao art. 319, IX, do CPP, e não constava expressamente do rol do art. 22 da LMP. O agressor, intimado a comparecer para instalação da tornozeleira, não compareceu, e foi denunciado pelo art. 24-A. A defesa alegava atipicidade, por não se tratar de medida protetiva típica. O STJ rejeitou a tese: o bem jurídico é o respeito à decisão judicial protetiva, e não a forma da medida. Atualização legislativa: a Lei nº 15.383/2026 incluiu a monitoração eletrônica no rol do art. 22 (inciso VIII), esvaziando esse argumento defensivo para fatos futuros.

Conexões

Atualização legislativa (Lei nº 15.383/2026) essencial para não confundir data do fato com direito vigente; conecta-se a AgRg no HC 860.073-SC (consentimento viciado no art. 24-A).

Data da consulta: 01/09/2026

20. O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da LMP) quando o agente obtém esse consentimento mediante intimidação

Tribunal / Órgão	STJ — 5ª Turma
Processo	AgRg no HC 860.073-SC
Relator(a)	Min. Ribeiro Dantas
Data do julgamento	13/11/2024
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

Em regra, o consentimento livre e espontâneo da vítima afasta a tipicidade do crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; contudo, se o consentimento estiver viciado por medo ou intimidação gerados pelo próprio agressor, a autorização é inválida e a conduta permanece típica.

Resumo do caso

Filho, sob medida protetiva de proibição de aproximação, retornou à casa da mãe idosa sob pretexto de ter perdido as chaves; a mãe, com medo, permitiu sua entrada, e no dia seguinte foi novamente ameaçada. A defesa alegou que o consentimento da vítima afastaria a tipicidade do art. 24-A. O STJ distinguiu: o consentimento só afasta a tipicidade quando genuinamente livre — aqui, estava viciado pelo temor de represálias, tornando a conduta típica.

Conexões

Distingue-se do precedente mais antigo AgRg no AREsp 2.330.912-DF (2023), que reconheceu atipicidade em caso de consentimento não viciado; ótimo par de casos para questão de "compare e diferencie" em prova discursiva.

Data da consulta: 01/09/2026

21. Crimes de violação de domicílio e lesão corporal em contexto de violência doméstica devem ser tratados como autônomos, sem aplicação do princípio da consunção

Tribunal / Órgão	STJ — 6ª Turma
Processo	AgRg no AREsp 2.711.392-SC
Relator(a)	Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP)
Data do julgamento	12/03/2025
Sistemática	Caso isolado (Turma)

Tese fixada / Decisão

O princípio da consunção não se aplica ao concurso entre invasão de domicílio (art. 150 do CP) e lesão corporal, ainda que praticados em sequência, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar baseada em gênero, pois tutelam bens jurídicos distintos (privacidade/tranquilidade versus integridade física) e cada crime possui finalidade própria, não se tratando de mera progressão criminosa.

Resumo do caso

Discutia-se se a invasão do domicílio da vítima, seguida de agressão física, configuraria um único crime (absorção pela lesão corporal, via consunção) ou dois crimes autônomos em concurso. O STJ afastou a consunção: os bens jurídicos protegidos são distintos, e o art. 150, § 1º, do CP já prevê expressamente o cúmulo de penas quando a invasão é cometida com violência.

Conexões

Tema de dosimetria/concurso de crimes com boa densidade técnica para sentença criminal; reforça o tratamento mais rigoroso da violência de gênero (misógina) reconhecido pela própria decisão.

Data da consulta: 01/09/2026

22. O fato de a ameaça ser proferida em contexto de cólera ou ira entre autor e vítima não afasta a tipicidade do delito

Tribunal / Órgão	STJ — Corte Especial
Processo	APn 943-DF
Relator(a)	Min. Antonio Carlos Ferreira
Data do julgamento	10/06/2024
Sistemática	Caso isolado (Seção)

Tese fixada / Decisão

A circunstância de a conduta delitiva ter sido praticada em contexto de entrevista ou discussão entre autor e vítima não afasta a tipicidade formal ou material do crime de ameaça; ao contrário, é justamente nesses contextos que tais delitos costumam ocorrer, segundo as regras de experiência comum.

Resumo do caso

A defesa alegava que a ameaça, proferida durante uma discussão acalorada entre o casal, não configuraria crime por ausência de "seriedade" ou por decorrer de mero ímpeto passageiro de raiva. O STJ rejeitou a tese, por reputá-la uma banalização da violência contra a mulher: o contexto de disputa ou desavença não retira a tipicidade da ameaça, sob pena de esvaziar a proteção da Lei Maria da Penha.

Conexões

Combate diretamente a uma tese defensiva recorrente ("foi só uma discussão"), de grande utilidade para fundamentação de sentença condenatória.

Data da consulta: 01/09/2026

Efeitos Trabalhistas, Previdenciários e Cíveis

23. Fixadas e esclarecidas as teses sobre o afastamento remunerado da mulher vítima de violência doméstica do local de trabalho (art. 9º, § 2º, II, da Lei Maria da Penha): competência, natureza da prestação e responsabilidade pelo pagamento

Tribunal / Órgão	STF — Plenário
Processo	RE 1.520.468 ED/PR
Relator(a)	Min. Flávio Dino
Data do julgamento	01/06/2026
Sistemática	Repercussão Geral — Tema 1370

Tese fixada / Decisão

1) Compete ao juízo estadual criminal (LMP) fixar a medida protetiva de afastamento remunerado do trabalho, ainda que o cumprimento material fique a cargo do INSS e do empregador; 2) compete à Justiça Federal julgar as ações regressivas do INSS contra os responsáveis (art. 120, II, da Lei 8.213/91); 3) a prestação pecuniária tem natureza previdenciária (mulher segurada do RGPS — sem incidência de contribuição previdenciária sobre o benefício) ou assistencial (mulher não segurada — a cargo de Estados, DF ou Municípios, conforme a LOAS).

Resumo do caso

Em repercussão geral, o STF definiu a sistemática do afastamento remunerado do trabalho da mulher vítima de violência doméstica (até 6 meses, art. 9º, § 2º, II, da LMP): o juízo criminal estadual é competente para determiná-lo; se a mulher for segurada do RGPS, a prestação é previdenciária, a cargo do empregador (15 primeiros dias) e depois do INSS, sem incidência de contribuição previdenciária; se não for segurada, a prestação é assistencial, a cargo do ente federativo (Estado, DF ou Município). Em embargos de declaração, o STF confirmou a não incidência de contribuição previdenciária e esclareceu que a responsabilidade assistencial recai sobre o ente subnacional, e não sobre o INSS.

Conexões

Tema interdisciplinar (penal, previdenciário e trabalhista) de altíssimo potencial de cobrança em concursos de Magistratura Estadual, por envolver diretamente a competência do juízo estadual; sucede o precedente REsp 1.757.775-SP (STJ, 2019), que já reconhecia a natureza de interrupção do contrato de trabalho.

Data da consulta: 01/09/2026

Dosimetria e Vedações Legais

24. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é possível a aplicação da pena de multa isoladamente, mesmo quando o tipo penal prevê a multa de forma autônoma no preceito secundário (ex.: crime de ameaça)

Tribunal / Órgão	STJ — 3ª Seção
Processo	REsp 2.049.327-RJ
Relator(a)	Min. Sebastião Reis Júnior
Data do julgamento	14/06/2023
Sistemática	Recurso Repetitivo — Tema 1189

Tese fixada / Decisão

A vedação do art. 17 da Lei nº 11.340/2006 obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado (ex.: art. 147 do CP — ameaça, que prevê detenção OU multa).

Resumo do caso

O art. 17 da Lei Maria da Penha veda a aplicação isolada de pena de multa em casos de violência doméstica. A dúvida era se essa vedação alcançaria também tipos penais cujo preceito secundário já prevê a multa como pena alternativa autônoma (não substitutiva), como o crime de ameaça. O STJ, em repetitivo, decidiu que sim: mesmo nesses casos, o juiz não pode escolher a multa isolada como pena, devendo optar pela pena privativa de liberdade (ou pena restritiva de direitos compatível, quando cabível).

Conexões

Complementa a Súmula 588-STJ (vedação de substituição por restritiva de direitos em crime/contravenção com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico); tema clássico de dosimetria em sentença criminal.

Data da consulta: 01/09/2026

Anexo — Súmulas Correlatas (STJ)

As súmulas abaixo consolidam entendimento antigo e essencial sobre a Lei Maria da Penha, mas foram mantidas fora do arquivo de importação em .txt por não seguirem o formato Processo/Relator/Data exigido pelo Monstrinho — permanecem, porém, de máxima relevância para a prova.

Súmula 542-STJ

A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.

STJ. 3ª Seção. Aprovada em 10/05/2017 (consolidando o Recurso Repetitivo — Tema 177, Pet 11.805-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).

Súmula 588-STJ

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

STJ. 3ª Seção. Aprovada em 13/09/2017.

Súmula 589-STJ

É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

STJ. 3ª Seção. Aprovada em 13/09/2017.

Índice Navegável de Julgados

- [1. A Lei Maria da Penha deve ser aplicada também a homens homoafetivos e a mulheres travestis ou transexuais nas relações intrafamiliares, diante da mora inconstitucional do Congresso Nacional](#)
- [2. Reconhecida violência doméstica e familiar contra a mulher em relação homoafetiva entre mulheres, incide a qualificadora do art. 129, § 13, do CP, sem que se exija supremacia física da agressora](#)
- [3. A idade da vítima é irrelevante para afastar a competência da vara especializada em violência doméstica e as normas protetivas da Lei Maria da Penha](#)
- [4. O fato de não haver relação duradoura de afeto entre vítima e agressor não afasta a incidência do sistema protetivo da Lei Maria da Penha](#)
- [5. As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória, não se subordinam a boletim de ocorrência, inquérito ou processo, e devem vigorar por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco: sua extinção exige contraditório prévio](#)
- [6. Divergência entre Turmas do STJ sobre a natureza jurídica das medidas protetivas dos incisos I a III do art. 22 da Lei Maria da Penha: cautelar penal \(regida pelo CPP\) ou tutela inibitória autônoma](#)
- [7. É constitucional o art. 12-C da Lei Maria da Penha, que autoriza a autoridade policial a aplicar, em caráter excepcional, medida protetiva de urgência de afastamento do agressor](#)
- [8. É inconstitucional a designação de ofício da audiência do art. 16 da Lei Maria da Penha, bem como o reconhecimento de retratação ou renúncia tácita pelo não comparecimento da vítima](#)
- [9. A audiência do art. 16 da Lei Maria da Penha não é ato processual obrigatório: configura direito da vítima, exercitável apenas se ela manifestar o desejo de se retratar antes do recebimento da denúncia](#)
- [10. O Ministério Público possui legitimidade para requerer, em ação civil pública, medida protetiva de urgência em favor de mulher vítima de violência doméstica](#)
- [11. A vítima de violência doméstica possui legitimidade para recorrer de decisão que indefere ou revoga medidas protetivas de urgência solicitadas](#)
- [12. A assistência jurídica qualificada da Lei Maria da Penha é obrigatória em todas as fases processuais, inclusive no Tribunal do Júri, podendo a Defensoria Pública atuar em polos opostos com defensores distintos](#)
- [13. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, tem especial relevância em crimes de violência doméstica, e o dano moral decorrente é presumido \(in re ipsa\)](#)
- [14. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade](#)
- [15. É possível aplicar a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha, sem configurar bis in idem](#)
- [16. A agravante do art. 61, II, "f", do CP não pode ser aplicada cumulativamente à qualificadora do art. 129, § 13, do CP \(lesão corporal por razões da condição do sexo feminino\), pois a violência de gênero já é elementar do tipo qualificado; o Tema 1197/STJ não se aplica a essa hipótese](#)
- [17. Antes da Lei 14.994/2024, a agravante do art. 61, II, "f", do CP se aplicava às vias de fato praticadas em contexto de violência contra a mulher; depois dessa lei, aplica-se apenas o § 2º do art. 21 da Lei de Contravenções Penais](#)
- [18. Divergência entre Turmas do STJ: a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do CP ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência \(art. 24-A da Lei Maria da Penha\) configura bis in idem?](#)
- [19. O não comparecimento do agressor para instalar a tornozeleira eletrônica determinada junto com as medidas protetivas pode configurar o crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha](#)
- [20. O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva \(art. 24-A da LMP\) quando o agente obtém esse consentimento mediante intimidação](#)
- [21. Crimes de violação de domicílio e lesão corporal em contexto de violência doméstica devem ser tratados como autônomos, sem aplicação do princípio da consunção](#)
- [22. O fato de a ameaça ser proferida em contexto de cólera ou ira entre autor e vítima não afasta a tipicidade do delito](#)
- [23. Fixadas e esclarecidas as teses sobre o afastamento remunerado da mulher vítima de violência doméstica do local de trabalho \(art. 9º, § 2º, II, da Lei Maria da Penha\): competência, natureza da prestação e responsabilidade pelo pagamento](#)

24. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não é possível a aplicação da pena de multa isoladamente, mesmo quando o tipo penal prevê a multa de forma autônoma no preceito secundário (ex.: crime de ameaça).

Top 10 Imperdíveis desta Matéria

Seleção dos 10 julgados com maior probabilidade de cobrança em prova objetiva, discursiva ou sentença, considerando força vinculante, ineditismo e aderência ao padrão de cobrança da FGV identificado no caderno de questões anexado.

1. MI 7.452/DF (STF, Plenário, 2025)

Maior expansão recente do âmbito subjetivo da Lei Maria da Penha (homoafetivos masculinos e mulheres trans/travestis); reconhece mora inconstitucional do Congresso — tema inédito e de forte apelo para prova discursiva/sentença.

2. Tema 1.249 (STJ, Repetitivo, 2024)

Repetitivo estruturante sobre a natureza e o prazo das medidas protetivas de urgência — base de praticamente toda questão sobre MPUs, com pegadinha histórica (revisão a cada 90 dias x prazo indeterminado).

3. ADI 7.267/DF (STF, Plenário, 2023)

Declara inconstitucional a designação de ofício da audiência do art. 16 e a "retratação tácita" — tema recorrente em provas objetivas da FGV (TJSC/2021, DPE-PE/2025).

4. Tema 1.197 (STJ, Repetitivo, 2024)

Fixa que agravante do art. 61, II, "f", do CP não é bis in idem com a LMP — testado literalmente em questão FGV/DPE-PE-2025 (Q.10) e base de todo o bloco de distinguishing mais recente.

5. REsp 2.247.908-RS (STJ, 5ª T., 2026)

Distinguishing do Tema 1.197 para a qualificadora do art. 129, § 13, do CP — tema "quente", pós-Lei 14.188/2021, com forte potencial de cair em 2026/2027.

6. ADI 6.138/DF (STF, Plenário, 2022)

Constitucionalidade do art. 12-C (medida protetiva por delegado/policial) — item certo de prova objetiva sobre prazos de comunicação e decisão judicial.

7. Tema 1.370 (STF, Repercussão Geral, 2025/2026)

Interseção penal-previdenciária-trabalhista sobre o afastamento remunerado do trabalho — tema interdisciplinar típico de Magistratura Estadual, já com embargos de declaração esclarecendo pontos práticos.

8. Tema 1186 (STJ, Repetitivo, 2025)

Idade da vítima é irrelevante para a LMP, que prevalece sobre o ECA — resolve um concurso de normas protetivas clássico em prova objetiva.

9. REsp 2.236.141-SC (STJ, 6ª T., 2026)

LMP em relações homoafetivas femininas e aplicação da qualificadora do art. 129, § 13, do CP sem exigir supremacia física — julgado muito recente, tema "vacionado" a cair.

10. Divergência REsp 2.182.733-DF x AgRg no AREsp 2.593.440/SC (STJ, 5ª x 6ª T.)

Divergência ativa (não pacificada) sobre bis in idem entre agravante do art. 61, II, "f", e o crime do art. 24-A — excelente insumo para prova discursiva que peça posição fundamentada.